İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

03. Hafta • Akit hürriyeti, şartlar, belirsizlik, ehliyet ve irade beyanı

İçindekiler

Haftanın Özeti 1
- Akit Teorisi ve Meşruiyet 1
- Hürriyet Zaruret ve Mezhep 1
- Şart Faiz ve Belirsizlik 2
- Taraflar Ehliyet ve Rüşd 3
- İrade Beyanı ve İspat 3

Çalışma Paketi 3
- Çalışma Paketinde Gezinme 3
- Temel Kavramlar ve İşlevleri 4
- İşlemi İncelemenin Temel Noktaları 4
- Hızlı Tekrar 5
- Akademik Kaynaklar Eserler ve Tavsiyeler 5
- Terim ve Eser Dizini Hızlı Başvuru 5
- Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 6
- 20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 6
- Cevap Anahtarı 10

Haftanın Özeti

Akit Teorisi ve Meşruiyet

Ticaret hukukunu öğrenmek, tek tek işlemlerin sonucunu ezberlemekten önce **akitlerin mantığını** kavramayı gerektirir. Aynı çerçeve, yeni örneklerde hangi unsurun ve şartın araştırılacağını gösterir. Ticari ilişkiler; tarafların ehliyeti, irade beyanı ve ispat gibi konularla genel borçlar hukukuna bağlıdır. Bu incelemenin ağırlığı **satım** ve **karz** üzerindedir. Satım malın bedel karşılığı devri; karz ödünç verme ve geri ödeme ilişkisidir.

Akit türleri kapalı bir sayıyla sınırlandırılmamıştır. Yeni ad veya teknolojinin bulunması tek başına ret gerekçesi değildir; içerik, kurucu şartlar ve yasak unsurlar incelenir. Meşruiyet değerlendirmesi **Kur'an**, **sünnet** ve bu kaynakların çerçevesindeki **içtihada** dayanır. Bir işlemin naslarda özel adıyla sayılmaması, doğrudan yasaklandığı anlamına gelmez.

Kur'an'da sözleşmeye ve verilen söze bağlılık vurgulanır. Alışverişin helâl, faizin haram oluşu, bu iki ilişkinin aynı sayılmamasını gerektirir. "Alım satım da ancak faiz gibidir" sözü ayette nakledilen iddiadır; ayetin benimsediği hüküm değildir.

Hürriyet Zaruret ve Mezhep

Akit hürriyeti, meşru sınırlar içinde sözleşme türünü ve içeriğini belirleme imkânıdır. Tarafların razı olması her işlemi meşru kılmaz. Faiz, ciddi belirsizlik, yasak konu ve geçersiz şartlar bu

serbestliğin sınırları arasındadır. İslâm hukuku, bazı benzerliklerden hareketle bütünüyle liberalizm veya komünizmle özdeşleştirilmez.

Zaruret (ضَرُورَةٌ), olağan imkânlarla giderilemeyen ciddi tehlike karşısında istisnai kolaylık doğurabilir. Mecelle'deki darlık ve kolaylık kaideleri, ruhsatın ihtiyaca göre değerlendirilmesini anlatır. Her güçlük aynı zaruret değildir; ruhsat da gereken ölçüyü aşmaz. "Din kolaylıktır" ilkesi, bütün işlem yasaklarını kaldıran bir izin değildir.

Mezhep yöntemini izlemek, düzenli uygulama ve hata riskini azaltma yönünden önemlidir. Ayrı bir meselede başka mezhebin görüşünden yararlanma ile tek akdi birbiriyle uyuşmayan hüküm parçalarından kurma ayrılır. Dayanılan görüşün **şartları birlikte** dikkate alınır. Telfikin sınırları hakkındaki farklı görüşler, İlaveli Ders'te kaynaklı olarak açıklanır.

Şart Faiz ve Belirsizlik

Ta'likî şart, akdin hükmünü gelecekte gerçekleşmesi belirsiz bir olaya bağlar. "Yağmur yağarsa sattım" örneği bu bağlamdadır. **Takyidî şart**, kurulan akde ek kayıt koyar; evi satıp bir yıl kullanmaya devam etme örneğinde ek menfaat gündeme gelir. Şartın hükmü, işlem türü ve mezhep yaklaşımıyla belirlenir; her yararlı şart aynı hükme bağlanmaz.

Örf (عُرْفٌ), yerleşmiş uygulamadır. Eşyanın eve tesliminin yörede olağan satış uygulaması olması, şartın değerlendirilmesine etki eder. Tek seferlik gönüllü yardım tek başına örf oluşturmaz. Malın gebe olması gibi mevcut bir vasfını belirtmek de gelecekteki belirsiz olaya bağlamadan ayrıdır.

Peşin ve vadeli fiyatlar konuşulabilir; fakat akit **tek fiyat ve ödeme düzeni** üzerinde kesinleştirilmelidir. Alıcının hangi seçenekle borçlandığı belirsiz bırakılırsa fiyat sorunu doğar. Karzda ise ödünç verilen tutarın üzerinde **şart koşulan fazlalık**, faiz örneğidir. Taksitlere bölmek bu fazlalığın niteliğini kendiliğinden değiştirmez. Satım bedeliyle karzın geri ödemesi ayrı akit ilişkileridir.

Garar (غَرَرٌ), işlemde ciddi belirsizlik ve haksız kazanç tehlikesidir. Henüz yakalanmamış günlük avın önceden satılması örneğinde teslim edilecek miktar ve teslim imkânı bilinmez. Belirli duvarı belirli bedelle örme işinde ise yapılacak iş açıklanabilir. Her ticari zarar ihtimali aynı derecede garar değildir. Garar yasağının hadis dayanağı da vardır; somut belirsizliğin hükmünü belirlemek içtihat gerektirebilir.

Kripto para örneğinde muhataplık, güvence, üretim ve aldatma riski incelenir; yalnız dijital olma veya fiyat değişmesiyle toplu hüküm kurulmaz. Yasak bir ticaretin kazancını iyi amaçla harcamak da kullanılan vasıtayı meşru yapmaz. **Sedd-i zerâi'**, kötülüğe götüren yolları kapatma ilkesidir. Leasing, sukuk veya belirli bir kurumun satış modeli, yalnız adı üzerinden değil kendi şartlarıyla değerlendirilir.

Taraflar Ehliyet ve Rüşd

Satım ilişkisi yalnız Müslümanlar arasında kurulmaz. Din veya cinsiyet farklılığı tek başına engel değildir; işlem ehliyeti ve meşru içerik aranır. Hz. Peygamber'in zırhını bir Yahudinin yanında rehin bırakması bu bağlamdaki örnektir.

Temyiz (تَمْيِيزٌ), işlemin sonuçlarını temel düzeyde ayırt etme gücüdür. Gayri mümeyyiz küçüğün kendi beyanıyla yaptığı satım geçersizdir. Hanefî çerçevede mümeyyiz küçüğün alım satım gibi yarar ve zarar ihtimali bulunan işlemleri yetkili temsilcinin iznine veya icazetine bağlıdır. **İzin** işlemden önce, **icazet** (إِجَازَةٌ) işlemden sonra verilen onaydır. Sırf yarar veya sırf zarar doğuran işlemlerin hükmü ayrıca ayrılır; her çocuk işlemi aynı değildir.

Bulûğ, biyolojik gelişim; **rüşd** (رُشْدٌ), malı uygun biçimde yönetme olgunluğudur. Birbirlerine eşit sayılmazlar. Nisâ'daki ayet, yetim malının tesliminde olgunluğun araştırılmasını bildirir. Bir kişinin her alışverişi için hâkim onayı istenmez; ciddi kuşku ve uyuşmazlıkta ehliyet incelemesi gündeme gelir. İşlem yapanın muhatabının yetkisini de gözetmesi gerekir.

İrade Beyanı ve İspat

İcap (إِيجَابٌ), akit kurmaya yönelik ilk teklif; **kabul** (قَبُولٌ), buna uygun karşı açıklamadır. İki beyan aynı işlemde uyuşmalı ve aralarındaki hukukî bağ korunmalıdır. Kullanılan dilde kesin işlem iradesi anlaşılır olmalıdır; Türkçede yalnız belirli bir zaman ekini kullanmak yeterlilik veya geçerlilik ölçüsü değildir.

Yazışma veya iletişim araçlarıyla işlemde muhatabın kimliği ve irade açıklamalarının güvenilirliği önemlidir. Ses ve görüntü taklidi ihtimali araştırılır; bu ihtimal tek başına bütün uzaktan sözleşmeleri geçersiz yapmaz. Yazılı borç kaydı ve şahitlik, unutma ve inkâr riskine karşı hakkın korunmasına yardım eder. **Akdin kuruluşu** ile **ispatı** aynı mesele değildir; belirli işlemlerdeki özel şekil şartları ayrıca incelenir.

Hata, hile ve ikrah rızâyı etkileyebilir. İkrah, tehditle istenmeyen işleme zorlamadır. Uyku ve baygınlıkta geçerli iradenin bulunmaması farklıdır. Sarhoşluk, şaka ve öfkenin sonuçları da işlem, sebep ve dereceye göre değişebilir. Bütün bu hâller için "Akit geçerlidir, kişi isterse bozar" ortak hükmü kurulmaz.

Tam ayet ve Suat Yıldırım meali kartları, tam hadis birimleri ve kaynaklı hukukî ayrımlar aynı haftanın İlaveli Ders dosyasındadır. Bu dosya kısa özeti ve pekiştirme araçlarını bir araya getirir.

Çalışma Paketi

Çalışma Paketinde Gezinme

• **Temel kavramlar:** İşlem dilini ve terimlerin işlevini kısa karşılıklarla hatırlama.

• **İşlem inceleme tablosu:** Taraf, beyan, konu ve bedel üzerinde aynı değerlendirme sırasını uygulama.

• **Hızlı tekrar:** Haftanın ana ilişkilerini bilgi cümleleriyle gözden geçirme.

• Bağımsız test: Özet ve pakette açıkça verilen bilgileri 20 soruyla pekiştirme. Word'de cevap anahtarı en sondadır; cevapları tek tek açıp kapatmak için ayrı etkileşimli test kullanılır.

Temel Kavramlar ve İşlevleri

Kavram	İşlevi
Akit	İrade açıklamalarının hukukî sonuç doğuracak biçimde bağlanması
Satım	Malın bir bedel karşılığında devri
Karz	Ödünç verme ve geri ödeme ilişkisi
Ta'likî şart	Hükmü gerçekleşmesi belirsiz gelecek olaya bağlama
Takyidî şart	Akde ek bir kayıt getirme
Örf	Yerleşik uygulamayı değerlendirmede dikkate alma
Garar	Ciddi belirsizlik ve haksız kazanç tehlikesi
İzin ve icazet	İşlemden önceki izin ve işlemden sonraki onay
Rüşd	Malı koruyup yönetebilecek olgunluk
İcap ve kabul	Birbirine uygun teklif ve karşı açıklama

İşlemi İncelemenin Temel Noktaları

İnceleme alanı	Belirlenmesi gerekenler
Meşruiyet	Kaynaklar ve yasaklanan unsurlarla ilişki
Taraflar	Kimlik, işlem ehliyeti ve temsil yetkisi
İrade beyanı	Teklif ve kabulün uyumu, kesinlik ve bağın korunması
Konu	Mal veya işin niteliği ve teslim imkânı
Bedel	Miktar, para birimi, vade ve ödeme düzeni

İnceleme alanı	Belirlenmesi gerekenler
Şartlar	Ek menfaat, akdin niteliği, örf ve mezhep çerçevesi
Rızâ ve ispat	Hata hile tehdidin etkisi, kayıt ve delil

Hızlı Tekrar

• Akit teorisi, tek işlemin cevabından hareketle yeni olayları değerlendirmeye yardımcı olur.

• Meşruiyet incelemesinin zemini Kur'an, sünnet ve bunların çerçevesindeki içtihattır.

• Yeni sözleşme türü, içeriği ve şartları incelenerek değerlendirilir.

• Akit hürriyeti meşru çerçevede işler; yalnız karşılıklı istek yeterli değildir.

• Zaruret ruhsatı ilgili ihtiyaçla ve gereken ölçüyle sınırlıdır.

• Dayanılan mezhep görüşünün şartları işlem bütünlüğü içinde dikkate alınır.

• Peşin ve vadeli seçeneklerden biri akit kurulurken belirlenir.

• Karzda şart koşulan fazlalık ile satımın belirli bedeli ayrı incelenir.

• Garar; konu, miktar, bedel veya teslimdeki ciddi belirsizlikle ilgilidir.

• İyi amaç, yasak ticaret vasıtasını kendiliğinden meşru kılmaz.

• Mümeyyiz küçüğün satımında izin veya icazet meselesi, Hanefî çerçevede önem taşır.

• Bulûğ ile malî olgunluk aynı kavram değildir.

• Yazılılık, hakkın korunmasına ve ispatına yardım eder; bütün akitler için tek kuruluş şartı sayılmaz.

• İrade yokluğu ile rızânın sakatlanması farklı hukukî durumlardır.

Akademik Kaynaklar Eserler ve Tavsiyeler

• **Osman Kaşıkçı — Şart:** TDV İslâm Ansiklopedisi'nin fürû-i fıkıh bölümü; ta'lik, ek kayıt ve mezhep yaklaşımını birlikte okuma.

• **Mecelle kaideleri:** Darlık, kolaylık ve zaruret ilişkisini kaidelerin sınırlarıyla öğrenme.

• **Çalışma yöntemi:** İşlem hakkında hüküm vermeden taraf, beyan, konu, bedel ve şartları belirleme.

• **Sonraki konular:** Kredi, enflasyon, taksit ve ürünün önceden satımı sorularını ilgili ayrıntılı başlığa saklama; giriş örneklerini genel fetvaya dönüştürmeme.

Terim ve Eser Dizini Hızlı Başvuru

Akit teorisi — Yeni işlemi incelemenin ortak dili. Akit Teorisi ve Meşruiyet • s. 1

Zaruret ve mezhep — Kolaylığın ölçüsü ve görüşün şartları. Hürriyet Zaruret ve Mezhep • s. 1

Şart ve garar — Ek kayıt ile ciddi belirsizliği belirleme. Şart Faiz ve Belirsizlik • s. 2

Ehliyet ve rüşd — Tarafın işlem ve mal yönetme yeteneği. Taraflar Ehliyet ve Rüşd • s. 3

İrade ve ispat — Geçerli beyan ile hakkı belgelendirme. İrade Beyanı ve İspat • s. 3

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

- **Ana anlatım:** İslam Ticaret Hukuku 3. hafta; kısa özet ve testin öğretici dayanağı. Öğretici materyal kullanılmamıştır.
- Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha. İlgili ayetler: 5/1-1, 17/34-34, 2/275-275, 4/6-6, 2/282-282. Kartlarda PDF sayfaları belirtilmiştir; meal ile açıklama ayrılmıştır.
- **Tam hadis kaynakları:** Buhârî 39 ve 2916; Tirmizî 1231; Müslim 1513. Tam kaynak birimleri ve tercüme ayrımları İlaveli Ders'te.
- **Osman Kaşıkçı — Şart:** Fürû-i fıkıh bölümü; Kaynağı aç .
- **Eyyüp Said Kaya — Telfik:** Kaynağı aç.org.tr/telfik--fikih .
- **Şükrü Özen — Meşakkat:** Kaynağı aç .
- **Halit Çalış — Zaruret:** Kaynağı aç .
- **İbrahim Kâfi Dönmez — Garar:** Kaynağı aç .
- **Ali Bardakoğlu — Ehliyet:** Kaynağı aç .
- **Saffet Köse — Rüşd:** Kaynağı aç .
- **H. Yunus Apaydın — İrade ve Hezl:** Kaynağı aç ; Kaynağı aç .
- **Hayreddin Karaman — Akid:** Kaynağı aç .
- **Ali Bardakoğlu — İkrah:** Kaynağı aç .
- **İbrahim Kâfi Dönmez — Sarhoşluk:** Kaynağı aç .
- **Din İşleri Yüksek Kurulu — Kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir:** 4 Aralık 2017; Kaynağı aç-545a-98da1956382a .

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. Akit teorisini öğrenmenin temel amacı nedir?

A) Her işlem için kaynak incelemesini gereksiz hâle getirmek

B) Bütün sözleşmeleri aynı akit türü içinde toplamak

C) Ticari işlemleri yalnız sonuçlarına göre adlandırmak

D) İşlemleri ortak unsur ve ilkelerle değerlendirebilmek

2. Karz akdinin temel niteliği hangisidir?

A) Bir borç için teminat ayırması.

B) Bir kimseyi hukukî işlem yapmaya yetkilendirmesi.

C) Ödünç verme ve geri ödeme ilişkisi kurması.

D) Bir malı kira bedeli karşılığında kullandırması.

3. Yeni bir sözleşme türü değerlendirilirken hangi yaklaşım esas alınır?

A) Tarafların işlemi yararlı bulmasıyla inceleme bitirilir.

B) Teknolojik araç kullanılması tek başına belirleyici olur.

C) Klasik kitaplarda aynı adla geçmesi yeterli sayılır.

D) İçeriği ve şartları meşru çerçeve içinde incelenir.

4. Akitlerin meşruiyet değerlendirmesinde hangi ilişki esastır?

A) Kur'an sünnet ve bu çerçevede yürütülen içtihat

B) Kazancın büyüklüğünün bütün şartları belirlemesi

C) Örfün her durumda nasların yerine geçirilmesi

D) Tarafların tercihlerinin tek başına hüküm koyması

5. Akit hürriyetinin anlamı hangisidir?

A) Meşru sınırlar içinde sözleşme türü ve içeriğini belirleme

B) Taraflar razı olduğunda her yasak unsuru geçerli sayma

C) Yalnız önceden adı konulmuş sözleşmeleri yapabilme

D) İşlem sonucundaki zararı her durumda karşı tarafa yükleme

6. Bir işte darlık olduğunda genişlik gösterilmesi ilkesi neyi anlatır?

A) Benzer bütün işlemleri sürekli serbest bırakacak genişlik

B) Tarafların daha kolay bulduğu her şartı kaldırma imkânı

C) İşlemden en yüksek kazancı sağlayacak kadar genişlik

D) Güçlük karşısında uygun kolaylaştırmaya başvurmayı

7. Başka mezhebin görüşünden yararlanırken neye dikkat edilir?

A) Yalnız sonuç kolaylaştırıcıysa bütün şartlar bırakılır.

B) Görüşün uygulanma şartları işlem bütünlüğü içinde gözetilir.

C) Her akitte farklı görüşlerin en elverişli parçaları birleştirilir.

D) Mezhep görüşleri birbirinin aynısı kabul edilerek uygulanır.

8. Ta'likî şartın işlevi hangisidir?

A) Satılan malın mevcut bir vasfını açıklamak

B) Akdin hükmünü gerçekleşmesi belirsiz gelecek olaya bağlamak

C) Sözleşmenin yapıldığını yazılı olarak belgelemek

D) İzin verilmiş işlemi sonradan onaylamak

9. Takyidî şart hangi durumu ifade eder?

A) Önceden verilmiş iznin sonradan kaldırılmasını

B) Tarafın hukukî işlem yapma yeteneğini kazanmasını

C) Kurulan akde ek bir kayıt konulmasını

D) Borç ilişkisinin vadesini beklemeden ifa edilmesini

10. Satılan eşyanın eve teslim edilmesinde örf neden önemlidir?

A) Yerleşik uygulama akdin olağan içeriğinin değerlendirilmesini etkiler.

B) Konunun teslim edilebilir olup olmadığını araştırmayı gereksiz kılar.

C) Her gönüllü yardımın sürekli zorunluluk sayılmasını sağlar.

D) Bedelin belirlenmesine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

11. Peşin ve vadeli fiyat seçenekleri konuşulduğunda akit nasıl kesinleştirilmelidir?

A) Tek fiyat ve ödeme düzeni üzerinde anlaşılmalıdır.

B) Seçim ödeme gününde tek tarafa bırakılmalıdır.

C) Her iki fiyat da aynı anda borç kabul edilmelidir.

D) Hangi seçenekle borçlanıldığı açık tutulmalıdır.

12. Karz örneğinde faiz sorunu hangi unsurdan doğar?

A) Tarafların ödeme tarihini açıkça belirlemesinden

B) Ödünç tutarın üzerinde şart koşulan fazlalıktan

C) Verilen paranın hangi birimle ödeneceğinin açıklanmasından

D) Borç ilişkisinin yazılı belgeyle kaydedilmesinden

13. Henüz elde edilmemiş avın miktarı ve teslim imkânı bilinmeden satılmasında hangi sakınca öne çıkar?

A) Satış iradesinin karşılıklı açıklanması.

B) Bedelin açıkça kararlaştırılmış olması.

C) İşlem konusunun ve teslimin ciddi belirsizliği.

D) Tarafların işlem yapma ehliyetinin bulunması.

14. Yasak ticaretten elde edilen kazancın yardımda kullanılması nasıl değerlendirilir?

A) Yardımın miktarı yüksekse meşruiyet incelemesi biter.

B) İyi amaç kullanılan yasak vasıtayı kendiliğinden meşru yapmaz.

C) İyi amaç yalnız bedel belirsizliğini geçerli hâle getirir.

D) Yardım yapılınca işlemin konusu her durumda değişmiş olur.

15. Tarafların din farklılığı satım bakımından ne ifade eder?

A) Tek başına engel değildir; ehliyet ve meşru içerik aranır.

B) Satımın yalnız aynı mezhep mensupları arasında yapılmasını gerektirir.

C) İşlemin ancak peşin ödeme ile kurulmasına izin verir.

D) Tarafların aynı dinden olmasını satımın temel şartı hâline getirir.

16. Hanefî çerçevede mümeyyiz küçüğün alım satımı için genel olarak ne aranır?

A) Yazılı sözleşmenin gerekli onayın yerine geçmesi

B) Bedel uygun olduğunda temsilci onayının hiçbir zaman aranmaması

C) Malı kullanabilmenin her işlem için tek başına yeterli sayılması

D) Yetkili temsilcinin izni veya icazeti

17. İzin ile icazet arasındaki zaman ilişkisi hangisidir?

A) İkisi de işlemden önce verilir; yalnız onaylayan kişi farklıdır.

B) İzin işlemden sonra, icazet işlemden önce verilir.

C) İkisi de işlemden sonra verilir; yalnız onayın kapsamı farklıdır.

D) İzin işlemden önce, icazet işlemden sonra verilir.

18. Bulûğ ile rüşd arasındaki temel fark nedir?

A) Bulûğ yalnız takvim yaşını, rüşd yalnız velinin iznini ifade eder.

B) Bulûğ biyolojik gelişim, rüşd malı yönetme olgunluğudur.

C) Bulûğ ile rüşd her kişide aynı anda gerçekleşen tek kavramdır.

D) Bulûğ malî olgunluk, rüşd biyolojik gelişim anlamına gelir.

19. İcap ile kabulün akit kurabilmesi için hangi ilişki önemlidir?

A) Birinin farklı mal, diğerinin farklı bedel belirtmesi

B) Kabulün tekliften bağımsız bir işlem sayılması

C) Beyanların aynı işlemde uyuşması ve hukukî bağının korunması

D) Teklifin gelecekte mutlaka tekrarlanmak üzere bırakılması

20. Borcun yazılması ve şahitlikle desteklenmesinin temel işlevi nedir?

A) Bütün sözleşmelerin aynı şekle bağlanmasını sağlamak

B) Sözleşmenin yasak konusunu geçerli hâle getirmek

C) Unutma ve inkâr riskine karşı hakkı ve ispatı korumak

D) İşlem taraflarının ehliyetini araştırmayı kaldırmak

Cevap Anahtarı

1–D 2–C 3–D 4–A 5–A

6–D 7–B 8–B 9–C 10–A

11–A 12–B 13–C 14–B 15–A

16–D 17–D 18–B 19–C 20–C